

בעניין:

נציגות הבית המשותף, רחוב הגילה 11, נתניה
באמצעות ב"כ עו"ד אילן רפפורט
רח' ריב"ל 7, תל אביב
טל: 03-6868100 פקס: 03-6868101

התובעת

- נ ג ד -

1. **גואטה גילה ת.ז.** 059589341
רח' הגילה 11, נתניה
2. **א.א. מגדלי השרון** 2001 בע"מ, **חברה** 513161745
3. **ר.ע. מלכא נכסים סע"מ, חברה** 512460072
באמצעות ב"כ עוה"ד דורון קנת
רח' בר כוכבא 23, בני ברק 5126002
טל: 03-7512121 פקס: 03-7512233

הנתבעים

פ ס ק - ד י ן

1. עניין לנו בתביעה כספית בה התבקש להורות לנתבעים לשלם, ביחד ולחוד, את הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית שברחוב הגילה 11, נתניה, הידוע כחלקה 228 בגוש 8253 (להלן: "הבית" או "הבניין")
2. הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, ואולם אין מחלוקת כי הוא ראוי להירשם ככזה.
3. התובעת היא נציגות הבית.
4. הנתבעת 1 היא בעלים של דירה בבית (להלן: "הדירה" או "הדירה מושא ההליך") (להלן: "הנתבעת"), והנתבעות 2-3 הן החברות הקבלניות אשר בנו את הבית (להלן: "הקבלן").
5. טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית:
 - א. דמי הוועד עבור כל אחת מדירות הבית לתקופה שמיום אכלוס הבית (קבלת טופס 4) ועד למסירת החזקה בהן ניגבו ע"י התובעת מהקבלן, ומהתקופה שמיום קבלת חזקה בדירה ואילך מבעל הדירה;
 - ב. בין הנתבעת לקבלן קיימת מחלוקת באשר למועד קבלת החזקה בדירה לידיה של הנתבעת באשר ממועד זה לא משולמים כלל דמי וועד בית עבור הדירה מושא ההליך;
 - ג. קרן חוב דמי וועד הבית לדירה עבור התקופה שמחודש מאי, 2011 ועד למועד הגשת התביעה, 28.6.18, עומדת על סך של 48,800 ₪;
 - ד. בנסיבות אלה יש לחייב את הקבלן, ביחד ולחוד, עם הנתבעת בתשלום דמי וועד הבית בסכום האמור.
6. טענות ההגנה של הנתבעת יפורטו להלן בתמצית:
 - א. הדירה נרכשה במסגרת עסקת קומבינציה בין מר אלירן אניסימוב, בעלה לשעבר של הנתבעת ובין הקבלן;

- ב. בין צדדים אלה נתגלעה מחלוקת באשר לגובה הוצאות בניה שהיה על אלירן אניסימוב לשלם לקבלן בעבור הדירה, אשר נידונו בבית המשפט העליון;
- ג. בעקבות ההליך המשפטי שנוהל שילמה הנתבעת לקבלן, כמו שנכנסה בנעליו של אלירן, את הוצאות הבניה, וקיבלה את החזקה בדירה ביום 1.6.15. משכך יש לחייב את הקבלן בתשלום דמי וועד הבית עד למועד העברת החזקה בדירה לנתבעת;
- ד. הנתבעת שילמה את דמי וועד הבית עבור הדירה לתקופה שמחודש יוני 2015, המועד בו קיבלה לידיה את החזקה בדירה, ועד לחודש דצמבר 2015, או אז גילתה מחדלים קשים בהתנהלותה של התובעת, ובנסיבות אלה חדלה מלשלם את דמי וועד הבית; להלן יפורטו בתמצית המחדלים הנטענים בהתנהלותה של התובעת: סירובה של התובעת לאשר לנתבעת לעיין בספרי הנציגות, העדר גביית חובות מהקבלן, העדר שקיפות, חשש לזיוף דוחות, הצגת מצגי שווא, חברי נציגות הבית הם תושבי חוץ, וניהול ענייני הוועד מתבצע בפועל על ידי מי שלא נבחרו לשמש כחברי נציגות; דמי וועד הבית עומדים על סך של 800 ₪ כשניתן להעמידם על 350 ₪ בלבד;
- ה. נוכח התנהגותה הרשלנית של התובעת, כמפורט לעיל, הגישה הנתבעת תביעה כנגד התובעת במסגרת תביעה מס' 143/16 המתנהלת בפני המפקחת על רישום מקרקעין בה התבקש, בין היתר, להדיח את חברי הנציגות המכהנים מתפקידם. תביעה זו טרם הוכרעה.

7. טענות ההגנה של הקבלן יפורטו בתמצית כדלקמן:

- א. החובה לשאת בתשלום הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית חלה על פי החוק על בעל דירה, והקבלן אינו ומעולם לא היה בעל הדירה מושא ההליך;
- ב. הקבלן אכן שילם דמי ועד בית עבור הדירה החל ממועד קבלת טופס 4 ועד למועד שבו פלשו הנתבעת ובנה לדירה (עבור חודשים 1-4/2011). ואולם, עם הגשת תביעה זו, ולאחר שהעניין נבדק מול יועציהן המשפטיים הובהר כי סכומים אלה שולמו בטעות, ובכוונתו לדרוש מהתובעת השבתם של סכומים אלה;
- ג. יש לראות בנתבעת כחייבת הבלעדית בגין החוב הנתבע.
8. בתיק הוגשו ראיות ונשמעו עדי הצדדים. כן הוגשו סיכומי הצדדים. עתה נותר להכריע בתביעה.

דיון והכרעה

9. חובתו של בעל דירה לשאת בתשלום הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית קבועה בסעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") המורה כדלקמן: **"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה "החזקה תקינה" - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".**
10. משטרם נרשם הבית בפנקס הבתים המשותפים, הרי שחלות עליו הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), שכותרתו "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים". סעיף 58 הנ"ל נמנה על הסעיפים שהוחלו באמצעות סעיף 77 לחוק המקרקעין, על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים, והוא הבסיס לתובענה שבפני.

11. סעיף 77 לחוק המקרקעין מגדיר "בעל דירה" כדלקמן: "מי שעל פי הסכם בכתב זכאי להירשם כבעל דירה בבית או שהוא רשום או זכאי על פי הסכם בכתב להירשם כחוכר לדורות או כחוכר משנה לדורות; כל מחזיק בדירה בבית יראוהו לעניין פרק זה כבעל דירה, כל עוד לא הוכיח שאינו כך".

מן הכלל אל הפרט

12. אין מחלוקת בין הצדדים כי לא שולמו דמי וועד הבית בגין הדירה החל מחודש מאי 2011 ועד למועד הגשת התביעה, 28.6.16, למעט התקופה שמחודש יוני 2015 ועד לחודש דצמבר 2015 ששולמו ע"י הנתבעת.

13. בנסיבות אלה מצאתי לחלק את הדיון לשתי תקופות: האחת, מחודש מאי 2011 ועד לחודש מאי 2015. והשנייה, החל מחודש ינואר 2016 ועד למועד הגשת התביעה, 28.6.16.

התקופה שמחודש מאי 2011 ועד לחודש מאי 2015

14. הנתבעת והקבלן חלוקים בשאלה על מי מוטלת החובה לשלם את דמי וועד הבית עבור הדירה לתקופה שמחודש מאי 2011 ועד לחודש מאי 2015, כשכל אחד מהצדדים מטיל את החבות על מישנהו.

15. אבחן להלן על מי מהצדדים מוטלת החובה לשאת בתשלום דמי וועד הבית לתקופה האמורה.

רקע עובדתי

16. בני משפחת אניסימוב: האם שלומית אניסימוב ובניה גיא אניסימוב ואלירן אניסימוב, בעלה לשעבר של הנתבעת (להלן: "אלירן") (כולם יכוננו להלן: "אניסימוב") רכשו ביחד עם עו"ד דינה זנו מגרש בשטח של 1.1 דונם בנתניה הידוע כגוש 8253 חלקה 228 ((להלן: "המקרקעין") (להלן: "בעלי הקרקע").

17. ביום 6.6.05 נחתמו שני הסכמים בקשר למקרקעין: בהסכם אחד רכשה הנתבעת 2 מבעלי הקרקע 83% מהמקרקעין, ובעלי הקרקע נותרו בעלים של 17% מהמקרקעין, ובהסכם השני התחייבה הנתבעת 2 לבנות עבור בעלי הקרקע על חלקם במקרקעין את דירותיהם בבניין שיבנה על כל המקרקעין, וזאת בתמורה לכך שבעלי הקרקע ישלמו לנתבעת 2 את עלויות הבניה של הדירות שיוקצו להם, וכן את חלקם היחסי בהוצאות הפיתוח שישולמו ע"י הנתבעת 2 (להלן: "הסכם הבניה"). ההסכם צורף כנספח 1 לתצהירו של מר עופר מלכא, הבעלים ומנהלה של הנתבעת 2 (להלן: "מלכא").

18. בסוף חודש ינואר/תחילת חודש פברואר 2007 נחתם הסכם שיתוף בין בעלי הקרקע, ונקבע בו איזו דירה יקבל כל אחד מהם בבניין שייבנה. בסופו של יום קיבל כל אחד מבעלי הקרקע דירה אחת. אלירן והנתבעת, שהייתה אשתו של אלירן באותה העת, קיבלו את הדירה מושא ההליך.

19. הנתבעת 2 בנתה את הבניין ובכלל זה את דירות בעלי הקרקע, וביום 11.7.10 ניתן טופס 4 לבניין. עותק מטופס 4 צורף כנספח 2 לתצהירו של מלכא.

20. את הדירות אשר בנה הקבלן מהחלק שנרכש מבעלי הקרקע (83% מהמקרקעין) מכר הקבלן לצדדים שלישיים.

21. בין אניסימוב והקבלן נתגלעה מחלוקת באשר לגובה התשלום הנדרש עבור שירותי הבניה, שבעקבותיה הודיע הקבלן לאניסימוב כי הוא מפעיל את זכותו לעיכבון בדירות בעלי הקרקע עד לתשלום החוב, ובמקביל הוגשה על ידו בחודש פברואר, 2011 תביעה לבית המשפט המחוזי בת"א 12292-02-11 ר.ע. מלכא נכסים בע"מ נ' אניסימוב (להלן: "התביעה במחוזי").

22. לאחר שהוגשה התביעה במחוזי, תפסו הנתבעת ואלירן חזקה בדירה, ועברו להתגורר בה. בעקבות כך, הגיש הקבלן בקשה למתן סעד זמני, במסגרת התביעה

במחוזי, אשר יורה לנתבעת ולאלירן לסלק ידם מן הדירה. בקשה זו התקבלה, ואלירן והנתבעת פינו את הדירה בחודש יוני, 2011. עותק מהחלטת בית המשפט בדבר הפינוי צורף כנספח 3 לתצהירו של מלכא.

23. ביום 8.9.13 ניתן פסק הדין בתביעה במחוזי בו חויב אלירן לשלם לקבלן סך של 867,600 ₪ בצירוף סכומים נוספים, כמפורט בפסק הדין, עבור עלויות בניית הדירה. פסק הדין פורסם במאגרים משפטיים, וחלקו צורף כנספח 4 לתצהירו של מלכא.

24. ביום 11.3.15 נמחקו בהסכמה הערעור שהוגש ע"י אניסימוב והערעור שכנגד שהוגש ע"י הקבלן. פסק הדין צורף כנספח 6 לתצהירו של מלכא.

25. לאחר שניתן פסק הדין בעליון שולם לקבלן החוב בהתאם לפסק הדין שניתן במחוזי, ובחודש מאי 2015 קיבלה הנתבעת את החזקה בדירה (אין מחלוקת כי זכויותיו של אלירן בדירה הועברו לנתבעת).

לעניין האמור בסעיפים 16-25 ראה תצהירו של מלכא, שלא נסתר וכן הפירוט העובדתי בפסק הדין שניתן בתביעה במחוזי.

26. אניסימוב ביחד עם עו"ד דינה זנו היו הבעלים בשלמות של המקרקעין. אין מחלוקת בין הצדדים כי גם לאחר שנחתמו ההסכמים עם הקבלן נותרו אניסימוב ועו"ד זנו הבעלים של 17% מהמקרקעין. בחודש פברואר 2007 נחתם הסכם שיתוף בין בעלי הקרקע באופן שבעלותם של כל אחד מיחידיו בעלי הקרקע הפכה להיות מסוימת על דירה מוגדרת. הינה כי כן, כבר מחודש פברואר 2007 אלירן והנתבעת, שזכויותיו בדירה הועברו אליה, הפכו להיות "מי שעל פי הסכם בכתב זכאי להירשם כבעל דירה בבית", כאמור בסע' 77א לחוק המקרקעין.

27. עיון בהסכם הבניה מלמד כי עניינו במתן שירותי בניה בלבד, והוא אינו מעביר לקבלן בשום שלב את הבעלות או הזכות לבעלות בדירה מושא ההליך כמו גם ביתר הדירות אותן התחייב הקבלן לבנות לטובת בעלי הקרקע. כך גם נקבע ביחס להסכם בפסק הדין שניתן במחוזי.

28. הנתבעת הודתה כי היא ובעלה היו בעלי הדירה במועדים הרלבנטיים, ראה פרוטוקול מיום 4.7.18, עמ' 6, שורות 34-35: **"אני מבהירה שבתקופה הרלבנטית הבעלים על זכות כזו או אחרת שהייתה שנויה במחלוקת הייתה של הגרוש שלי ואז הייתי נשואה לו, הצטרפתי כאשתו לדירה"**.

29. בתביעה שהגישה הנתבעת כנגד חברי הנציגות בתיק 198/15 (כתב התביעה הוגש סומן ת'1) הגדירה עצמה הנתבעת כ"בעלת זכויות בדירה 14 בניין המגורים ברח' הגילה 11 (ע"פ רישום בטאבו נתניה) מיום 23.10.12" (הדגשה שלי, א.ש.).

30. היות ועסקינן בעסקת קומבינציה שלאחריה נחתם הסכם שיתוף ברי כי הבעלות בדירה ממועד מתן טופס 4 לבית ואילך הייתה נתונה לאלירן ולאחר מכן לנתבעת שנכנסה בנעליו, הראיה שהנתבעת בעצמה רואה עצמה ומגדירה את עצמה כבעלים של הדירה החל מיום 23.10.12.

31. מחומר הראיות עלה כי אלירן והנתבעת לא קיבלו את החזקה בדירה מאחר ולא שילמו את מלוא התמורה בעבור שירותי בניה הדירה, ועל רקע דברים אלה מימש הקבלן את זכות העיכבון בדירה עד לתשלום מלוא התמורה. לעניין זה נפנה להחלטת בית המשפט בהליך שהתנהל בתביעה במחוזי, בכל הנוגע לפינויים של הנתבעת ואלירן מהדירה, נספח 3 לתצהירו של מלכא: **"זכות העיכבון הרלוונטית לענייננו נקבעה בסעיף 5 לחוק חוזה קבלנות, תשל"ד - 1974. זכות העיכבון ("האזרחית", להבדיל מזכות עיכבון הנתונה על פי חוק לרשויות מסוימות), איננה "בטוחה" במובן הרגיל של המילה, משום שבעל זכות העיכבון אינו רשאי לממש את הנכס שהוא מחזיק בו מכוחה של הזכות על מנת להיפרע ולגבות את הכספים המגיעים לו. זוהי זכות בעלת אופי "שלילי", דהיינו הזכות היא רק לעכב את הנכס תחת ידו של בעל זכות העיכבון עד אשר ייפרע החיוב שמכוחו קמה זכות העיכבון" (ראה סעיף 9 להחלטה).**

ובהמשך: "זכות עיכבון פירושה הימנעות ממסירת חזקה למי שהיה זכאי לקבלה אילו שילם את המגיע ממנו לבעל זכות העיכבון".

ראה גם ע"א 79/89, סולל בונה בע"מ נ' אחים גולדגשטיין (פורסם במאגרים משפטיים): "סעד העיכבון הוא מסוג 'העזרה העצמית'. יש בו מתן לגיטימציה לעשיית פעולות הנראות בעליל צודקות וטבעיות עד שהמשפט מוכן להכיר בהן. כאשר פלוני נותן שירות או מוכר נכס, ומקבל השירות או הקונה אינו משלם את התמורה, רק טבעי הוא, שפלוני יסרב למסור את הנכס המצוי בשליטתו".

32. הנה כי כן, העובדה שהקבלן מימש את זכות העיכבון בדירה אינה מקנה לו זכויות קנייניות כלשהן בדירה, וברי כי לא היה במימוש זכות העיכבון כדי להפקיע את זכויות הבעלות בדירה מאליהן והנתבעת.

33. העובדה כי הנתבעת לא החזיקה בפועל בדירה במועדים הרלבנטיים לתביעה אין בה כדי לפטור אותה מתשלום דמי וועד הבית.

34. השאלה אם בעל דירה עושה שימוש ביחידה שבבעלותו או אם יכול לעשות בה שימוש אינה רלבנטית לעניין תחולתו של סעיף 58 לחוק המקרקעין, שכן גם מידת ההנאה שיכול בעל דירה להפיק מיחידתו איננה מהווה מדד לחיוב בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף, ואף בעל דירה שדירתו עומדת ריקה או ניזוקה ואינה ראויה למגורים מחויב בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף בדומה ליתר בעלי הדירות בבית. סעיף 58 לחוק המקרקעין מטיל את החובה לשלם את הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף על בעלים של יחידה מבלי להתחשב בשימוש שנעשה או שלא נעשה בה ומבלי להתחשב בעובדה אם הוא מחזיק בה אם לאו. ראה לעניין זה נציגות הבית המשותף (בעלי עסקים) נ' רבוי (פורסם במאגרים משפטיים): "הפסיקה קבעה זה לא מכבר כי שיעור ההשתתפות בהוצאות האחזקה וניהול של הרכוש המשותף אינו נגזר באופן ישיר מכמות ההנאה אותה מפיק בעל דירה מדירתו. (ראה לעניין זה ע"א 204/79, וייזר נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ מד(1) 498, ע"ש (ירושלים) 49/96, לוי השקעות ובניין נ' היועץ המשפטי לממשלה, ע"א 385/87, דליה אזוב נ' נציגות הבית המשותף וע"א 238/83, נציגות הבית המשותף נ' מרכוס ואח', פ"ד מא(2), 561), כך שגם אם כטענת המשיב אין הוא יכול לעשות בשלב זה שימוש במרתף כחניון כתוצאה מהתנגדות בעלי היחידות בבית אין הדבר פוטר אותו מהשתתפות בהוצאות האחזקה..... מכל מקום פטור מהוצאות ההשתתפות באופן מלא או חלקי במישור של חוק המקרקעין, בפרק הדן בבתים משותפים לא יעמוד לו".

35. נוכח כל האמור לעיל, מצאתי לקבוע כי הנתבעת עונה על הגדרת "בעל דירה" בהתאם לסעיף 77א לחוק המקרקעין לעיל, וענתה על הגדרה זו מהמועד בו ניתן לבית טופס 4 והעובדה שלא קיבלה חזקה בדירה, בנסיבות המתוארות לעיל, אין בה כדי להפוך את הקבלן ל"בעל דירה" או מי שזכאי להירשם כבעל דירה בתקופה הרלבנטית, ומכאן שמחובתה לשאת בתשלום דמי וועד הבית לתקופה הרלבנטית.

36. גם העובדה שהקבלן הודה כי שילם את הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף בעבור חודשים 1/11-4/11 אין בה כדי להפוך את הקבלן לבעל דירה או למי שזכאי להירשם כבעל הדירה מושא ההליך.

התקופה שמחודש ינואר 2016 ועד למועד הגשת התביעה 28.6.16

37. לגבי תקופה זו אין מחלוקת בין הצדדים כי הנתבעת היא בעלת הדירה. מכאן, ונוכח הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, מוטלת עליה החובה לשאת בתשלום דמי וועד הבית לגבי תקופה זו.

38. הנתבעת הודתה כי היא שילמה דמי וועד בית מחודש יוני 2015 ועד לחודש דצמבר, 2015, וכי חדלה לשלם מיסים אלה, נוכח פגמים שמצאה, לטענתה, בהתנהלותה של התובעת, בין היתר, העדר שקיפות, חשדות לזיוף, מרמה ומצגי שווא.

39. בפסק הדין המנחה בעניין זה, ע"א (ת"א) 204/79, וייזר נגד נציגות הבית המשותף מרחוב חן 14 פתח - תקווה, פסקים תשמ"ד (א) 503 נקבע כי: "אין בעל דירה פורש מציבור בעלי הדירות, ואין הנציגות חדלה ממתן שירותים, ואין זיקה בין

החובות במובן זה שאי קיומה של האחת על ידי צד אחד, נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא אלא שלשתי החובות קיו עצמאי ושתייהן בנות אכיפה".

ראה גם רע"א 294/87, ד"ר שלום, עו"ד נ' נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה, ירושלים, (לא פורסם): "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969".

40. הנה כי כן, הנתבעת לא הייתה רשאית לעשות דין לעצמה ולחדול מלשלם את דמי וועד הבית. לנתבעת פתוחה הדרך להעלות השגותיה באשר להתנהלותה הנטענת של התובעת באסיפה הכללית, ולהעמידן להחלטת בעלי הדירות בבית.

41. כן יכולה הנתבעת להגיש תביעה כנגד התובעת בהליך נפרד לפני המפקח על רישום מקרקעין, כפי שאכן הגישה במסגרת תיק תביעה מס' 143/16 בה ידונו טענותיה לעניין התנהלותה של התובעת. ויטעם, גם אם יימצא ממש בטענות הנתבעת במסגרת ההליך האחר הרי שסביר כי הסעד יהיה פיזור הנציגות המכהנת ובחירת נציגות חדשה, ולא פטור מתשלום דמי הוועד.

42. בינתיים ועד להכרעה בטענות הנתבעת בתיק מס' 143/16 אין הנתבעת יכולה להחזיק כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית, ולא לשלם את החיובים החלים עליה על פי דין. ראה ע"א (ת"א) 3454/04, אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נ' בית ש.א..פ. אמד חב' לניהול בע"מ (טרם פורסם).

43. כעולה מעדותה של רחל גרבלי, בעלת דירה בבית המסייעת בהתנדבות לחברי הנציגות בטיפול בעניינים הכספיים, באסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית שהתקיימה ביום 18.10.11 נקבע שיעור דמי וועד הבית החודשיים על סך של 800 ₪ לכל הדירות בבית (בכלל זה הדירה מושא ההליך) למעט אחת בהיותן שוות בגודלן. לגבי הדירה השונה בגודלה נקבעו דמי וועד הבית החודשיים על סך 1,200 ₪ (סעיף 7 לתצהירה, ראה גם עדותה, פרוטוקול מיום 4.7.17, עמ' 4, שורות 12-14).

44. כן העידה גב' גרבלי כי למעט תקופה בת 6 חודשים (יוני 2015 ועד דצמבר 2015) אשר שולמו ע"י הנתבעת, לא שולמו בגין הדירה דמי וועד בית לתקופה שמחודש 2011 ואילך (סעיפים 14 ו- 15 לתצהירה). כתימוכין לעדותה צורפה טבלת התשלומים בה ניתן לראות את החוב המיוחס לדירה.

45. הנתבעת טענה כי אין ליתן כל משקל לעדות זו בהינתן כי גב' גרבלי אינה חברת נציגות, וכי היא ניצלה את העובדה כי חברי הנציגות הם תושבי חוץ, והשתלטה על ניהול ענייני הבית מבלי שקיבלה את הסכמת בעלי הדירות לכך.

46. אין בידי לקבל טענה זו. גב' גרבלי העידה כי חברי הנציגות הם אלה המנהלים את ענייני הרכוש המשותף של הבית, וכי היא מסייעת להם בהתנדבות בכל הנוגע לעניינים הכספיים. ראה עדותה, פרוטוקול מיום 4.7.17, עמ' 2, שורות 27-46: "ש. כשאת אומרת עוזרת זה קצת לא ברור כי מצד שני את אומרת בתיאור שלך שאת בעצם מטפלת בדוחות הכספיים החל. מפתחת החשבון וממשיך בדוחות, אני הייתי מבקשת שתתארי את הסיוע הזה. הסיוע הזה מהבנתי הוא ניהול הנציגות כולה. ת. אני לא מנהלת, אני מקבלת מהספקים את החשבוניות יחד עם קולין מכינים שיק, חברי הוועד בלבד חותמים על שיקים אני לא מורשת חתימה, אני לא חותמת על שיקים, גם אם אני רוצה להתקשר לבנק לא מדברים איתי כי אני לא חברת וועד, הכל נעשה בתיאום עם הוועד. אני בעלת דירה בבית. ש. אותה נציגות עכשווית שעכשיו מונה את קולין ועוד שלושה נציגים, בעצם יש שלושה שהם דיירי חוץ נכון ת. הם בעלי הדירות, הם גרים בחו"ל וגם מגיעים לכאן, לארץ. ש. הם מנהלים את הנציגות או רק חותמים ת. הם מנהלים ש. מה הכוונה מנהלים ת. כל ההחלטות וההתנהלות זה בינם לבין עצמם, בישיבות של הוועד שהם עושים וגם דרך מיילים הם מתכתבים ש. כשאת אומרת שאת מכינה את הדוחות הכספיים למה את מתכוונת ת. אני מכינה להם דו"ח הכנסות הוצאות

בפועל, בהתאם לכל החשבוניות והשיקים שיצאו מהחשבון, רואה חשבון שהוא אחד מהדיירים של הבניין ואינו חבר וועד הוא בודק את הדוחות האלה לקראת הישיבה השנתית ואני יושבת עם חברי הוועד הם עוברים על הדוחות ומעלים את זה לאישור בישיבה. הכל נעשה בתיאום איתם".

47. עדותה של גרבלי הייתה אמינה עלי, והתרשמתי כי היא בקיאה בעובדות הנוגעות לתביעה. לא מצאתי פסול בכך שבעלי דירות בבית מסייעים לחברי הנציגות בניהול ענייני הבית המשותף, ובלבד שהדבר נעשה בתיאום ובאישורם של חברי הנציגות כפי שהתרשמתי שכך הדבר במקרה זה.

48. הנתבעת הודתה כי מיסי וועד הבית החודשיים עבור הדירה עומדים על 800 ₪, ואולם לשיטתה ניתן להסתפק ב - 350 ₪ לחודש. מעבר לעובדה שטענה זו נטענה בעלמא, ולא הובאה כל ראיה על מנת לתמוך בכך, הרי שטענה זו אינה מהווה צידוק לאי תשלום דמי וועד בית, והיה עליה לפנות בעניין לאסיפה הכללית או בתביעה בפני המפקחת על רישום מקרקעין. ראה רע"א 294/87 לעיל.

49. נוכח כל האמור מצאתי לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת דמי וועד בית עבור הדירה לתקופה שמחודש מאי 2011 ועד לחודש מאי 2015 סך של 39,200 ש"ח (49 חודשים כפול 800 ₪), ולתקופה שמחודש ינואר 2016 ועד למועד הגשת התביעה 28.6.2016 בסך של 4,800 ש"ח (6 חודשים כפול 800 ₪ לחודש).

סיכום

50. התביעה כנגד הקבלן נדחת. בנסיבות העניין אינני עושה צו להוצאות.

51. אני מקבלת את התביעה כנגד הנתבעת, ומורה לנתבעת לשלם לתובעת סך של 44,000 ₪ (39,200 ש"ח + 4,800 ₪) וכן סך של 610 ש"ח עבור החזר האגרה ששולמה בתיק. סכומים אלה ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה, 28.6.16, ועד למועד התשלום בפועל.

52. כן תשלם הנתבעת לתובעת שכר טרחת עורך דין בסך 6,000 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, ב' בשבט, תשע"ט, 8 בינואר, 2019. היום עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה